Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Garantias de Pagamento da Parceria Público Privada para Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros sobre Trilhos do TIC EIXO NORTE do Estado de São Paulo

Nº Carta Consulta: 61198
Processo: 03101.002105/2024-39
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Julho de 2024

Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 100.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 06
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 07
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 07
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 10
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 18
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 19
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 19
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 22

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A ligação entre São Paulo, Campinas e Jundiaí, que formam as regiões metropolitanas mais dinâmicas do estado, que com a sua rápida urbanização, enfrenta um desafio crítico de saturação no transporte rodoviário. A dependência desse sistema acarreta externalidades negativas significativas, como longos tempos de deslocamento, altos níveis de emissões poluentes e frequentes acidentes, prejudicando o meio ambiente, a produtividade, a qualidade de vida e a segurança. A ausência de uma alternativa ferroviária eficiente entre essas regiões estratégicas agrava o problema, limitando a mobilidade e dificultando o crescimento sustentável e a conectividade necessária para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes é o principal meio de ligação entre Campinas e São Paulo, sendo utilizado tanto pelo transporte individual quanto pelo transporte coletivo. Essas rodovias desempenham um papel fundamental no transporte de pessoas e mercadorias entre as regiões metropolitanas, porém, enfrentam problemas como alto tráfego, congestionamentos e variações nos tempos de viagem. O transporte individual representa cerca de 89% dos deslocamentos, enquanto o transporte coletivo utiliza a mesma infraestrutura e sofre com os mesmos desafios. Apesar da existência da Linha 7-Rubi da CPTM, que opera entre São Paulo e Jundiaí, não há uma alternativa ferroviária para passageiros entre Jundiaí e Campinas.

Cerca de 15 milhões de pessoas habitam a região diretamente atendida pelos Serviços do TIC Eixo Norte, representando 33% da população do estado e gerando cerca de 18% do PIB do Brasil, equivalente a R$ 1,14 trilhão. O problema e os custos do congestionamento do tráfego na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) afetam tanto a logística de passageiros quanto a de carga e contribuem negativamente para o desenvolvimento econômico e as perspectivas de competitividade da região.

A Linha 7 da CPTM é única por possuir estações fora da RMSP, com municípios da Região Metropolitana de Jundiaí. Embora seja a única ligação ferroviária no eixo norte, sua extensão se limita a Jundiaí, não chegando a Campinas. Atualmente, a Linha 7 atende em média por dia útil 404 mil passageiros e sofre com a falta de investimentos e superlotação. Investimentos significativos em modernização de sistemas elétricos, sinalização e via permanente, além da segregação da circulação dos trens de carga, que hoje compartilham as mesmas vias utilizadas pelos trens de passageiros, são necessários para reduzir o intervalo entre trens, aumentar a capacidade de transporte e a regularidade do serviço prestado à população. Além disso, as estações necessitam de reformas para melhor atender os passageiros, proporcionando mais conforto, segurança e acessibilidade universal. Essa limitação dos modais metroferroviários acarreta dependência excessiva de modais mais ineficientes e poluentes, como automóveis e motocicletas e, em menor grau, os ônibus, contribuindo para o congestionamento severo na RMSP.

Tão importante quanto a conexão com Campinas é o atendimento às cidades intermediárias, como Louveira, Vinhedo e Valinhos, que atualmente são desatendidas pelo sistema ferroviário. Há uma dinâmica significativa de deslocamentos entre estas cidades intermediárias, que também é afetada pela falta de alternativas eficientes de transporte público. A inclusão dessas cidades na rede ferroviária não apenas melhoraria a mobilidade regional, mas também atenderia a uma demanda crescente por transporte público de qualidade, aliviando a pressão sobre as rodovias e promovendo um desenvolvimento mais sustentável na região.

Para solucionar esse problema, o Governo do Estado de São Paulo leiloou, em 29/02/24, a PPP para o TIC Eixo Norte. Essa parceria inclui a criação de uma ligação ferroviária expressa entre São Paulo e Campinas, além de investimentos em modernização para a Linha 7. A PPP também prevê a criação do serviço intermetropolitano, atendendo as cidades de Louveira, Vinhedo e Valinhos, melhorando a mobilidade na região. Um projeto desse porte exige altos financiamentos do parceiro privado, que requer contragarantias do Governo do Estado de São Paulo para assegurar o pagamento das contraprestações e viabilizar o projeto. Prover garantias para esses investimentos é um desafio crescente para o governo, dado o vasto portfólio de projetos de PPP. Portanto, encontrar soluções eficientes de garantia que otimizem o espaço fiscal do estado é essencial.

IDH

Com uma população aproximada de 20,7 milhões de habitantes na RMSP, IDH-M de 0,842 composta por 39 municípios sendo cerca de pouco mais de 11,4 milhões de habitantes apenas na cidade de São Paulo, segundo o Censo IBGE 2022, o Estado enfrenta desafios importantes que o obrigam a preparar-se com instrumentos de planejamento para encarar as mudanças em mobilidade ante às exigências de um alto nível de urbanização e dos milhões de deslocamentos e longas distâncias percorridas diariamente.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A PPP do TIC Eixo Norte surge como resposta à necessidade de um novo modal de transporte para regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Jundiaí.

O Projeto engloba três serviços públicos de transporte de passageiros sobre trilhos:

Linha 7-Rubi: atualmente operada pela CPTM, conecta a estação Barra Funda em São Paulo a Jundiaí, passando por Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.

Trem Intermetropolitano (TIM): novo serviço que ligará Campinas a Jundiaí, passando por Valinhos, Vinhedo, Louveira;

Trem Intercidades (TIC): novo serviço expresso, que ligará São Paulo a Campinas com uma parada intermediária em Jundiaí em pouco mais de uma hora.

A PPP inclui a operação dos três serviços, modernizações necessárias, aquisição de novos trens e manutenção de todos os ativos envolvidos na prestação do serviço, incluindo investimentos para a modernização da Linha 7-Rubi, e no trecho Jundiaí a Campinas em nova infraestrutura dedicada ao transporte de cargas, e atualmente concedido pelo governo federal ao Rumo Logística S.A e operado pela e MRS Logística S.A.

Os serviços no Eixo Norte devem atender às demandas de serviços expressos e paradores metropolitanos e intermetropolitanos com vias e sistemas adequados. O serviço Expresso deve ter trens com capacidade e intervalos ajustados à demanda, atendendo apenas passageiros sentados. É essencial que os trens percorram o trajeto em pouco mais de 1 hora e, nos horários de pico, o intervalo entre trens não deve exceder 15 minutos. Durante os 30 anos de concessão, o contrato regula a demanda projetada, exigindo a adequação do plano de vias, sistemas e serviços para as fases do projeto.

O edital para licitação deste projeto, na modalidade concessão patrocinada, foi originalmente publicado em 31/03/23, republicado em 29/09/23, com sessão pública realizada em 29/02/24 e assinatura do contrato de concessão decorrente em 03/06/24.

O uso de Garantias

Garantias em projetos de PPP de infraestrutura são cruciais para viabilizar o financiamento privado, assegurando aos investidores a confiabilidade dos pagamentos públicos e atraindo o capital necessário. Essas garantias tornam o financiamento mais acessível e diminuem o custo total dos projetos, resultando em tarifas mais baixas, melhores serviços e maior eficiência, impulsionando o desenvolvimento econômico e melhorando a qualidade de vida. O Estado de São Paulo, através da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), tem utilizado essas garantias, mas os recursos atuais estão majoritariamente alocados, exigindo novas alternativas. As garantias do Banco Mundial são especialmente valiosas em mercados emergentes, mitigando riscos financeiros e aumentando a confiança dos investidores com sua classificação Triplo A. Isso facilita condições de crédito mais favoráveis, reduz os custos de financiamento e promove a estabilidade econômica, atraindo investimento privado e incentivando o desenvolvimento sustentável. No projeto TIC Eixo Norte, essas garantias permitirão a implementação de um novo modal de transporte sobre trilhos, sustentável e eficiente, necessário ao país. Portanto, a garantia (operação de crédito contingente) pleiteada na COFIEX, nos limites previstos para subnacionais na categoria PPP, é essencial dado o cenário geral de esgotamento de garantias no Estado. Neste projeto, em específico, a garantia poderá estabelecer um novo arranjo para afiançar as obrigações pecuniárias do Poder Concedente ao longo da concessão.

RESULTADOS ESPERADOS

No âmbito dos serviços de consultoria contratados para o Projeto, foi elaborado um Relatório de Análise Custo-Benefício (ACB) referente ao TIC Eixo Norte. Neste documento, foram analisados os custos e benefícios econômicos do Projeto em comparação com um cenário hipotético, sem a sua existência, com a finalidade de verificar se os benefícios para a sociedade justificam os custos a serem assumidos, equilibrando assim os eventuais impactos negativos do Projeto.

A Análise de Custo-Benefício foi além da análise econômica tradicional, considerando os impactos sociais do projeto. Isso permitiu categorizar as obras pelo seu valor presente líquido social, facilitando decisões racionais e priorização de projetos que maximizem o bem-estar do usuário e reduzam a incerteza sobre a viabilidade. Conclui-se, que o Projeto irá gerar: a) benefícios socioeconômicos por meio da nova conexão das cidades e bairros entre Jundiaí, Campinas e São Paulo, interligando-as de forma mais eficiente e reduzindo o tráfego rodoviário; e b) melhorias na Linha 7- Rubi, proporcionando melhor qualidade para seus passageiros; obtendo como resultado final, no ano 2058: benefício acumulado de R$ 27.853.916; custo acumulado de R$ 12.494.402; com a diferença entre o benefício e o custo de R$ 15.359.514 e a relação Benefício/Custo = 2,23 (valores na data base 01/12/22).

As Análises demonstraram que o projeto produzirá impacto econômico líquido positivo para a sociedade, gerando mais de R$ 15,4 bilhões em valor presente de benefícios líquidos dos custos econômicos, representados pelos investimentos e incremento dos custos operacionais decorrentes dos novos serviços. A composição do valor presente líquido dos benefícios se distribui conforme o Gráfico 4, do item 8 do Relatório Analítico do Custo Benefício (ACB), Anexo II.

SUSTENTABILIDADE

A remuneração da concessão PPP para os serviços de transporte ocorrerá através de diferentes receitas: a) Pagamento Por Disponibilidade (PPD): Serviço Linha 7 e TIM -Incluiu uma parcela fixa e uma variável, baseada na quilometragem percorrida pelos trens, paga conforme a disponibilidade dos serviços à população; b) Receita Tarifária do Serviço Expresso: Obtida pela venda de bilhetes, com tarifas reguladas (teto tarifário de R$ 64,00 para o trecho Campinas-Barra Funda e uma tarifa média de R$ 50,00 para o mesmo trecho; c) Aporte Público: no valor total de R$ 8,5 bilhões (data base 01/12/22), baseado na execução de empreendimentos e marcos atingidos;

d) Contraprestação Pecuniária: receita auferida a partir do início da operação comercial; e e) Receitas Acessórias: de atividades não operacionais ou fontes alternativas.

O modelo de pagamento por disponibilidade, em vez do pagamento por demanda reduz risco de demanda flutuante e garante receita estável, incentivando a alta qualidade do Serviço. Isso resulta em maior eficiência operacional, manutenção e gestão dos sistemas de transporte, garantindo um serviço mais confiável e satisfatório.

Este modelo busca a sustentabilidade e a eficiência no uso dos recursos públicos.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto se alinha ao planejamento estratégico e desenvolvimento do Governo do Estado de São Paulo por meio do Plano Plurianual PPA 2024-2027 (Lei nº 17.898, de 09 de abril de 2024); Objetivo Estratégico 5: "Infraestrutura e Mobilidade Urbana Expandidas, para Melhoria da Vida dos Cidadãos e para um Ambiente de Negócios Favorável à Atração de Investimentos"; Programa 3935: "Desenvolvimento de Parcerias em Investimentos (PPI-SP)", Produto 2255 - Trem Intercidades - TIC Eixo Norte, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO de 2024 (Lei nº 17.725/2023 e na Lei Orçamentária Anual-LOA de 2024 (Lei nº 17.863/2023 - Ação Orçamentária 26.453.3935.2621).

O TIC Eixo Norte é um projeto de concessão patrocinada qualificado no Programa de Parcerias Público-Privadas PPP, instituído pela Lei Estadual nº 11.688/2004, e destinado a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a atividade de agentes do setor privado que, na condição de colaboradores, atuem na implementação das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Estado e ao bem-estar coletivo. O Projeto ainda integra o Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo PPI-SP, instituído pelo Decreto Estadual nº 67. 443/2023, com o objetivo de ampliar e fortalecer os mecanismos de colaboração entre o Estado e o setor privado, voltados ao desenvolvimento estadual sustentável. Anexo III - PPA 2024 2027 Anexo VI - PITU 2040

CONTRAPARTIDA

Como trata-se de um pleito de garantia nos termos do inciso II do artigo 2º da Resolução COFIEX nº 81 de 7 de dezembro de 2023, e conforme Resolução COFIEX nº 25, de 6 de junho de 2024, nesta modalidade de pleito ao COFIEX submetidos ao sublimite de PPP, a exigência de contrapartida não se aplica.

TAXA DE CÂMBIO ADOTADA NO PROJETO

R$ 5,2935/USD conforme cotação de 30/11/2022, em razão da data base do projeto (01/12/2022).

2. Projeto

2.1. Título
Garantias de Pagamento da Parceria Público Privada para Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros sobre Trilhos do TIC EIXO NORTE do Estado de São Paulo

2.2. Título Abreviado
Garantias para PPP TIC Eixo Norte

2.3. Mutuário
Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto do Trem Intercidades Eixo Norte é aprimorar a acessibilidade entre as regiões metropolitanas de São Paulo, Jundiaí e Campinas, por meio de um sistema de transporte sobre trilhos eficiente e sustentável, visando facilitar o deslocamento das pessoas e promover o desenvolvimento regional, com a expectativa de reduzir congestionamentos, acidentes e emissões de poluentes, além de proporcionar maior agilidade, segurança e conforto aos passageiros.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos a serem atingidos são:

Aumentar o número de passageiros que utilizam o transporte de passageiros sobre trilhos diariamente, especialmente na Linha 7 (existente - 2024) de 404.000 para 422.000 até 2032;

Introduzir um serviço totalmente novo para os municípios de Campinas, Jundiaí, Valinhos, Louveira e Vinhedo, denominado TIM, transportando 87 mil passageiros por dia útil até 2032;

Lançar o serviço expresso de média velocidade, denominado TIC, atendendo 45 mil passageiros por dia útil em seu primeiro ano de operação (2031);

Oferecer um serviço de transporte com tempo de viagem reduzido com os utilizados atualmente, proporcionando uma redução de 100 para 64 minutos no trecho entre São Paulo e Campinas;

Aumentar o número de municípios atendidos pelo serviço de transporte de passageiros sobre trilhos, de 7 (2024) para 11 até 2029;

Aumentar o número de estações modernizadas e acessíveis na Linha 7, de 5 (2024) para 17 até 2031;

Implementar 4 novas estações operacionais até 2031;

Reduzir o intervalo entre trens na Linha 7 durante o horário de pico de 7 para 3,5 minutos no trecho Barra Funda para Francisco Morato e de 14 para 7 minutos no trecho de Francisco Morato para Jundiaí.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Acréscimo de Passageiros Transportados por dia útil - Linha 7	Diferença entre demanda atual e a ser atendida com início em 2026 e término em 2032 pela Linha 7	mil passageiros/dia útil	404,00	422,00
Passageiros Transportados por dia útil -TIM (Intermetropolitano)	Diferença entre a demanda inicial em 2029 e a ser atendida em 2032 pelo TIM	mil passageiros/dia útil	0,00	87,00
Passageiros Transportados por dia útil -TIC (Expresso)	Diferença entre a demanda inicial em 2026 e a ser atendida em 2031 pelo TIC	mil passageiros/dia útil	0,00	45,00
Tempo de viagem entre São Paulo e Campinas	Diferença entre o tempo de viagem realizado atualmente em modo rodoviário em 2024 e o tempo futuro a ser realizado pelo TIC em 2031	Minutos	100,00	64,00
Municípios atendidos	Diferença entre o número de cidades atendidas atual (2024) e em 2029.	Unitário	7,00	11,00
Estações plenamente acessíveis na Linha 7	Diferença entre o número de estações com acessibilidade operacionais atuais (2024) e em 2031	unitário	5,00	17,00
Novas estações operacionais	Número de estações novas entregues até 2031 (referência de início - ano de 2024)	unitário	0,00	4,00
Intervalo entre trens na Linha 7 Rubi (trecho Francisco Morato para Jundiaí)	dikinuição do atual (2024) intervalo médio entre trens no horário de pico no trecho mais carregado em 2031	minutos	14,00	7,00
Intervalo entre trens na Linha 7 Rubi (trecho Barra Funda para Francisco Morato)	diminuição do atual (2024) Intervalo médio entre trens no horário de pico no trecho mais carregado em 2031	minutos	7,00	3,50

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	**100.000.000,00**
P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	100.000.000,00
Total dos Componentes	**100.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS

O instrumento de crédito contingente desta Carta Consulta fornecerá cobertura de garantia ao (i) Aporte Público e, à (ii) Contraprestação Pecuniária, meios destinados a cobrir as obrigações de pagamento pelos investimentos no Projeto, viabilizando a manutenção do Contrato de Concessão, num eventual descumprimento de obrigações de pagamento pelo Governo (Poder Concedente). Anexo IV - Estrutura de Garantias COFIEX e Anexo VIII - Garantias Banco Mundial

Os recursos da operação de crédito serão integralmente destinados às despesas de que tratam os incisos I ou II do caput do art. 2º da resolução cofiex nº 81.

P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS

As garantias de pagamento (operação de crédito contingente), por sua vez, são instrumentos destinados a cobrir o descumprimento de obrigações de pagamento pelo governo (poder concedente), não vinculadas a empréstimos. Isso inclui pagamentos periódicos de contraprestações públicas ou compensações por rescisão em contratos de concessão, quando tais obrigações exigem melhoria de crédito. Essas obrigações abarcam o pagamento de compensações acordadas a entidades privadas por perdas resultantes do não cumprimento de compromissos assumidos pelo governo ou entidades públicas no âmbito de contratos de parceria e concessões.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100,00**
P- GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	USD	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Total Geral	**-**	**-**	**100.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Os primeiros estudos de viabilidade da ligação São Paulo-Campinas foram realizados em 2003 pela CPTM, com recursos do FEV (Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad, com recursos provenientes do Fondo de Ayuda al Desarrolo) e colaboração da INECO. Já em 2011, a CPTM atualizou os estudos da ligação, tendo, inclusive, oferecido projetos funcionais.

Em outubro de 2012, houve a entrega de uma Manifestação de Interesse Privada (MIP) sobre uma rede de trens expressos intercidades, elaborada pelas empresas Estação da Luz Participações Ltda. EDLP e BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda. A partir dessa MIP, no âmbito da 8ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas - CGPPP, realizada em 27 de novembro de 2012, um projeto de trens inter-regionais foi adicionado à carteira do PPP. No entanto, com escopo distinto do Projeto. A manifestação de interesse propunha-se a estudar uma rede de, aproximadamente, 431 km de linhas de trens inter-regionais com os seguintes trechos propostos: São Paulo-Sorocaba, São Paulo-ABC, ABC-Santos, São Paulo-Jundiaí-Campinas e São Paulo-São José dos Campos.

Em janeiro de 2013, foi publicado o Chamamento Público 01/13 (DOE SP 24/01/13), para a apresentação, por eventuais interessados, de MIP para desenvolvimento de estudos e modelagem para a implantação de trens intercidades. A entrega dos estudos de modelagem objeto da MIP se deu em agosto daquele ano e culminou num esboço de projeto que contemplava 6 vias entre São Paulo e Jundiaí, a ser desenvolvido pela equipe técnica do Governo do Estado com apoio técnico do Banco Mundial. Na 65ª Reunião Ordinária do CGPPP, realizada em 14 de maio de 2014, o Conselho tomou ciência dos avanços na estruturação da modelagem pela equipe técnica do Governo e da escolha do trecho São Paulo a Americana, considerado prioritário. Em 3 de julho de 2015, durante a 68ª Reunião Ordinária (DOE SP 22/08/15), em que a carteira de projetos foi revista em face do cenário de restrição orçamentária vigente à época, foi deliberado pelo aprofundamento, readequação e atualização do Projeto. Em abril de 2017, na 75ª Reunião Ordinária (DOE SP 07/06/17), os conselheiros decidiram, por unanimidade, pela autorização da constituição de um Grupo de Trabalho (GT) responsável por atualizar os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica.

No início da gestão seguinte, em fevereiro de 2019, no âmbito da 1ª Reunião Conjunta Ordinária do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização Conselho Diretor do PED e o Conselho Gestor do PPP (237ª Reunião do CDPED e 84ª Reunião do CGPPP), os conselheiros acolheram a proposta do Secretário dos Transportes Metropolitanos, autorizando a constituição de novo GT para apoiar a estruturação dos empreendimentos. Dando prosseguimento aos trabalhos, em setembro de 2019, o Estado, por intermédio da STM, contratou os serviços de consultoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para auxílio na realização dos estudos técnicos de modelagem do Projeto.

Portanto, em conjunto com o BID, e com o apoio da Global Infrastructure Facility GIF, a STM, a CPTM e Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas por meio da antiga Subsecretaria de Parcerias, desenvolveram, ao longo dos meses subsequentes, os estudos de viabilidade do Projeto, estruturando-o como uma parceria público-privada, com o objetivo de ampliar o universo de potenciais licitantes para o Projeto . Os estudos foram atualizados e desenvolvidos nas seguintes disciplinas:

Estudos de Demanda diferentes cenários para o período da concessão;

Estudos de Custos Operacionais (Opex);

Estudos de Valor dos Investimentos (Capex);

Desenvolvimento e avaliação de alternativas de modelagem, considerando as melhores práticas internacionais;

Aprofundamento do modelo de remuneração e modelagem econômico‐financeira e cálculo dos parâmetros econômico‐ financeiros da PPP;

Estudos Socioambientais; e

Análise de riscos.

O ano de 2021 foi bastante importante para o TIC Eixo Norte. O Projeto esteve em Consulta Pública entre 19 de agosto e 15 de outubro daquele ano. Houve uma sessão virtual de Audiência Pública 16 de agosto, e, de 14 a 17 de setembro, o Projeto passou por uma fase de Sondagens de Mercado (DOESP 01/09/2021).

O Decreto Estadual nº 67.435/2023 reorganizou as denominações e transferências de responsabilidades das secretarias do Estado de São Paulo, estabelecendo como competência do Secretário de Parcerias em Investimentos representar o Estado na condição de Poder Concedente em projetos de concessão que envolvam serviços públicos de transporte coletivo metroferroviário. Além disso, colocou a Comissão de Acompanhamento dos Contratos de Parcerias Público-Privadas (CAC-PPP) e a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões (CMCP) sob responsabilidade da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI).

Ademais, o Decreto Estadual 67.443/2023 de 11 de janeiro de 2023, atribui ao Secretário de Parcerias em Investimentos um dos cargos de conselheiro do Conselho Diretor do PED, que, juntamente com o Conselho Gestor do PPP, detém a responsabilidade pelas principais decisões no que se refere à carteira de projetos de concessão e parceria público-privadas no Estado de São Paulo (artigo 5º, Lei nº 9.361/ 1996). Pelo mesmo Decreto Estadual nº 67.443/2023, ambos foram consolidados no novo Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP).

Mais recentemente, em 28 fevereiro de 2023, no âmbito da 1ª Reunião do PPI-SP, referente à 37ª Reunião Conjunta Ordinária do Conselho Diretor do PED e Conselho Gestor do PPP (DOESP 11/03/2023), os conselheiros decidiram pela aprovação da modelagem final do Projeto conforme apresentação da Secretaria de Parcerias em Investimentos, autorizando a publicação dos documentos licitatórios, nos termos do artigo 3º, § 5º, inciso 1, da Lei Estadual nº 11.688/2004, que encontram-se publicados desde 31 de março de 2023, republicado em 29/09/23. Na sequência, houve a sessão pública de leilão em 29 de fevereiro de 2024, tendo se sagrado vencedor o Consórcio C2 Mobilidade Sobre Trilhos. O Contrato de Concessão com a concessionária TIC Trens S.A. foi celebrado em 03 de junho de 2024.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de São Paulo (MUNICIPIO DE CAIEIRAS, MUNICIPIO DE CAMPINAS, MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA, MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA, MUNICIPIO DE JUNDIAI, MUNICIPIO DE LOUVEIRA, MUNICIPIO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE VALINHOS, MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA, MUNICIPIO DE VINHEDO)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Inicialmente, cabe lembrar que o Governo Federal criou em 2024 um sublimite COFIEX específico para cartas consultas de projetos de PPP, no valor de US$ 500 milhões para 2024. Esta modalidade de financiamento vem sendo discutida desde 2023, quando constou no Manual de Instrução de Pleitos - MIP, versão 20/4/2023, publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional - STN. Com esta inovação, o Governo Federal busca impulsionar os projetos de PPP no país, ao reduzir a percepção de riscos por investidores privados.

Segundo o referido manual (seção 11.11), são elegíveis à garantia da União, nessa modalidade: (i) operações de crédito, internas ou externas, para financiamento de aportes públicos em projetos de Parceria Públicas-Privadas (PPP); e (ii) garantia da União para operação de crédito contingente que venha resultar da honra de garantia contratada pelo Ente Federado com a mesma Instituição Financeira, com a finalidade de garantir o pagamento do aporte e/ou da contraprestação continuada. Os projetos que optam pelo financiamento externo precisam passar pela aprovação da Carta Consulta na COFIEX. Demais procedimentos de contratação de concessão da garantia da União seguem os mesmos trâmites de um financiamento, conforme consta no MIP, atualmente consumindo o espaço fiscal do ente no mesmo montante do aval da União.

O pleito atual, garantias para a Parceria Público Privada da Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros sobre trilhos do TIC EIXO NORTE do Estado de São Paulo, está adotando a segunda modalidade, segundo a qual o Estado contrata garantia do Banco Mundial para o pagamento de Aporte Público, das contraprestações continuadas de uma PPP, com a garantia da União. Caso a garantia do Banco Mundial seja executada esta se converte em uma operação de crédito. Trata-se, assim, de uma operação de crédito contingente .

Projetos de PPPs no Brasil requerem estruturas de garantia sólidas, previsíveis e confiáveis, devido, dentre outros motivos, à instabilidade orçamentária, ao risco de não pagamento pelo poder concedente das contraprestações e compensações decorrentes dos riscos assumidos. Diante da imprevisibilidade financeira do Estado, as garantias fornecem segurança aos investidores contra possíveis atrasos ou frustração de pagamento, assegurando o retorno dos investimentos realizados. A existência de garantias reduz, ainda, o temor dos investidores e financiadores em relação ao risco de serem relegados à fila de precatórios em caso de inadimplência do poder concedente, promovendo um ambiente mais favorável ao investimento privado em infraestrutura pública. A estruturação de mecanismos de garantia eficazes deve, portanto, envolver mecanismos independentes e líquidos, preferencialmente desatrelados do orçamento público e de interferência política.

Os projetos de PPP do Governo do Estado de São Paulo são, em sua maioria, garantidos pela Companhia Paulista de Parcerias - CPP, que subscreve títulos de renda fixa em favor dos concessionários como garantia ao inadimplemento do poder concedente, em contratos de Penhor. Além de não representar uma alocação ótima do ponto de vista econômico, o estoque de capital disponível na CPP encontra-se, quase que em sua totalidade, subscrito a projetos existentes. Assim, o Governo do Estado de São Paulo avaliou alternativas e concluiu que as Garantias de Pagamento do Banco Mundial são os instrumentos mais aderentes às necessidades, por proporcionarem uma melhoria na avaliação de risco do projeto e atraírem investidores internacionais dada a reputação da instituição Banco Mundial, possibilitando sinergias operacionais significativas na elaboração e implementação do projeto.

A operação de garantia (operação de crédito contingente) será realizada no valor de US$ 100 milhões, para as obrigações pecuniárias continuadas do projeto. O valor pretendido (US$ 100 milhões), representa uma cobertura parcial do montante sob responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo, portanto contingente, sendo suficiente para assegurar conforto a crédito necessário ao parceiro privado na obtenção de financiamentos. Maiores detalhes são apresentados no Anexo IV.

Além do aporte público e da contraprestação pecuniária, mencionados acima, a garantia objeto deste pleito se destina também a cobrir riscos contratuais assumidos pelo Governo no contrato, notadamente, riscos de frustração de receitas para o serviço Expresso, riscos geológicos/geotécnicos, riscos de desapropriação/reassentamentos, entre outros. Deste modo, a garantia de US$ 100 milhões fará frente a contingências derivadas de riscos contratuais sob responsabilidade do Poder Concedente.

Tratando-se de pleito de crédito contingente, não há definição prévia de prazos de desembolso, carência ou de amortização, em razão desta garantia ser convertida automaticamente em operação de crédito somente em caso de inadimplência do mutuário no pagamento de contraprestação ao Concessionário. Além disso, na parceria com o Banco Mundial, este atuará de forma a trabalhar em conjunto com a CPP para que o instrumento não seja acionado, atuando sobre governança e capacidade de pagamento do Estado.

CONDIÇÕES FINANCEIRAS

A garantia (crédito contingente) do Banco Mundial tem prazo total de 20 anos.

Prazo de desembolso: não se aplica à garantia. Em caso de concretização do empréstimo contingente, o desembolso ocorrerá antes da formalização do financiamento.

Prazo de Carência: não se aplica à garantia. Prazo típico em caso de financiamento: 5 anos.

Prazo de amortização: não se aplica à garantia. Prazo típico em caso de financiamento: 25 anos

Prazo total (duração do instrumento de garantia): 20 anos Prazo total em caso de financiamento: 30 anos.

OBSERVAÇÃO: o sistema SIGS aceita, no máximo, 10 anos como prazo de execução do projeto. Assim, o prazo de execução e cronograma, referentes ao item 4.3 e 4.4 foram preenchidos, no sistema, com 10 anos. O valor total da garantia, embora seja constante, foi atribuído ao primeiro ano do projeto.

Periodicidade de amortização: não se aplica à garantia. Prazo típico em caso de financiamento: Semestral.

Taxa de juros: não se aplica. Há o pagamento anual de taxa pela garantia concedida, no valor de 1,4% ao ano. Taxa de juros vigente para financiamentos: SOFR+1,45% a.a.

Demais encargos da garantia:

Taxa de iniciação, no valor de US$ 150 mil;

Comissão inicial (front-end fee) de 0,25% (US$ 250 mil), paga uma vez e apurada sobre total da garantia;

Taxa de processamento: 0,5% (US$ 500 mil), paga uma vez e apurada sobre total da garantia;

Taxa de compromisso (stand by fee), de 0,25% a.a.;

Taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a., aplicada quando o limite de risco estabelecido pelo BIRD é superado. A política do governo brasileiro é de não permitir que a exposição atinja tal limite, logo na prática, essa sobretaxa não tem sido cobrada.

Demais encargos em caso de financiamento:

Comissão inicial ("front-end fee") de 0,25%, paga uma vez e apurada sobre o valor total do empréstimo; taxa de compromisso de 0,25% a. a, sobre o saldo não desembolsado do financiamento e, finalmente, taxa de exposição ao Brasil, de 0,25% a.a..

Em caso de inadimplência do Poder Concedente, a obrigação inadimplida será convertida em operação de crédito entre o Banco Mundial e o Estado de São Paulo, com garantia da União. As condições financeiras de tal operação de crédito serão as vigentes se e quando houver inadimplemento por parte do Estado. Apenas a título de exemplo, as condições atualmente vigentes para um financiamento típico do Banco são:

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

Para projeto de grande complexidade como o da PPP do TIC Eixo Norte, com prazo de concessão de 30 anos, cujo Capex está previsto em US$ 2,7 bilhões, aporte público de cerca de US$ 1,7 bilhão e contraprestação média estimada em aproximadamente US$ 50 milhões por ano, a escolha por um garantidor externo funciona como um selo de garantia ao projeto. Os principais agentes financeiros multilaterais fornecem, adicionalmente, apoio técnico para estruturação e acompanhamento da execução do projeto, proporcionando melhor governança e capacitação técnica para a equipe envolvida com o projeto. Adicionalmente, neste pleito estamos adotando uma inovação no modelo de garantia a ser utilizada, autorizada pela União, para as garantias das contraprestações.

Cabe ressaltar que não existem produtos similares atualmente oferecidos no mercado financeiro nacional.

Justificar a opção pelo agente financeiro escolhido:

A opção pelo uso de garantias do Banco Mundial se justifica por sua reputação global, solidez financeira e vasta experiência em projetos de infraestrutura em todo o mundo, além de classificação de crédito AAA, que transmite confiança aos investidores. Considerando que o parceiro privado será responsável por financiar um CAPEX de cerca de US$1 bilhão, a garantia do Banco Mundial apoiará a atração de investidores globais, cujo custo de capital é substancialmente inferior, gerando uma competição saudável no mercado e diversificando players em um setor ainda muito concentrado no Brasil. Ao incentivar a participação de uma ampla gama de investidores que, devido a diversas barreiras, ainda não acessam o mercado brasileiro, não só é fortalecida a estrutura financeira do projeto, mas também se contribui para a diversificação e o crescimento do mercado de investimentos nacional.

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para o projeto de PPP do TIC Eixo Norte é respaldada também pelo conhecimento acumulado pelo Banco. Projetos de mobilidade sobre trilhos são inerentemente complexos, abrangendo diversas disciplinas, múltiplos stakeholders e apresentando impactos significativos. Nesse contexto, a expertise do Banco Mundial em projetos metroferroviários, tanto em São Paulo quanto globalmente, destaca-se como um diferencial valioso. Com presença consolidada de longo prazo no setor, o Banco Mundial, desde 1992, tem sido um parceiro estratégico no apoio a programas de investimentos em transporte de massa na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), acumulando uma notável experiência em projetos relacionados ao sistema metroferroviário, abrangendo obras civis, aquisição de material rodante e sistemas. Exemplificando esse compromisso, o Banco Mundial contribuiu ativamente em fases anteriores do Trem Intercidades, para a implementação da Linha-4 Amarela (PPP) e para as concessões das linhas 5 - Lilás do Metrô e 8 e 9 da CPTM, sendo este o certame com maior competição no setor de mobilidade até então. O Banco Mundial congrega, não somente a expertise técnica no tema, como também experiência em projetos de PPP globais, com casos de sucesso na utilização de garantias de pagamento.

O Banco Mundial, por fim, encontra-se mais adiantado nas tratativas sobre operações de garantias em PPPs com entes subnacionais e o Governo Federal, que concederá a garantia soberana. Em vista do potencial de pipeline em projetos de PPP em segmentos como de mobilidade urbana e saneamento, este pleito poderá ser um referencial para ajustes no processo ou modelos para outros Estados e municípios seguirem.

Comparar as condições financeiras do agente financeiro escolhido em relação a outros financiadores externos/internos, utilizando os mesmos parâmetros do item (i) acima:

Como se trata de um projeto pioneiro na utilização desta modalidade, embora tenham sido realizados contatos com outros organismos multilaterais, não há comparativo de custos, de operações internas ou externas, em casos concretos no Brasil. Há, contudo, um estudo realizado pelo Banco Mundial, em um financiamento BNDES, sem garantia da União, para implantação do PPP do Rodoanel Trecho Norte , no valor de R$ 1,4 bilhão, em que foi comparado o custo de manter uma escrow account e de adotar uma garantia como proposta neste pleito, que indicou uma economia significativa, conforme Anexo I - Simulação Rodoanel.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

- PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A implementação da Parceria Público-Privada (PPP) para Prestação do Serviço Público de Transporte de Passageiros sobre trilhos do TIC EIXO NORTE do Estado de São Paulo contribuirá significativamente para a promoção da sustentabilidade ambiental. Ao oferecer um novo serviço de transporte para a população, haverá uma melhoria na conectividade e uma redução na dependência de veículos individuais movidos a combustíveis fósseis. Além disso, o acréscimo de capacidade para acomodar a demanda e os investimentos em melhorias e conforto tornarão o transporte ferroviário mais atraente, atraindo ainda mais pessoas, que terão a opção de transporte para estudos, trabalho, turismo e lazer. Isso resultará em uma significativa redução das emissões de poluentes, especialmente CO2, uma vez que o transporte sobre trilhos é estimado pelo Banco Mundial como capaz de reduzir entre 60% a 80% das emissões em comparação com veículos movidos a combustão. Assim, a PPP do TIC Eixo Norte não apenas promoverá uma mudança modal para um meio de transporte mais sustentável, mas também contribuirá para mitigar os impactos ambientais negativos associados ao uso excessivo de veículos individuais. Considerando que em torno de 554.000 passageiros por dia passarão a utilizar o transporte ferroviário em detrimento do rodoviário e assumindo que um veículos de passageiros emite, em média, 200 gramas de CO2 por quilômetro e que a distância média percorrida no trajeto São Paulo a Campinas é de aproximadamente 100 km (ida e volta). Para simplificação, consideraremos apenas as emissões de CO2. A quantidade de poluentes que deixarão de ser emitidos diariamente ao transportar 554.000 passageiros por trilhos, ao invés de veículos movidos a combustão, estará entre 4.430.892 kg e 5.907.856 kg de CO2. Portanto, a quantidade anual de poluentes que deixarão de ser emitidos ao transportar 554.000 passageiros por trilhos, em vez de veículos movidos a combustão, estará entre aproximadamente 1.617.278.580 kg e 2.155.367.440 kg de CO2.

- EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O projeto contribuirá significativamente para a eficiência energética, adotando uma série de medidas inovadoras. A modernização dos sistemas de sinalização ferroviária resultará em uma redução de até 10% no consumo de energia devido ao controle mais sofisticado. Além disso, a aquisição de novos trens modernos, equipados com frenagem regenerativa, permitirá que a energia seja devolvida à rede de distribuição durante as frenagens. A substituição e modernização da rede aérea de distribuição também reduzirá as perdas na transmissão do sistema. A revitalização da via permanente, eliminando irregularidades geométricas e reduzindo o atrito excessivo, também resultará em economia de energia. Por fim, a modernização das estações, com a implementação de lâmpadas LED e escadas rolantes inteligentes, contribuirá ainda mais para a redução do consumo de energia. Essas medidas combinadas garantem um uso mais eficiente dos recursos energéticos, promovendo assim a sustentabilidade ambiental do projeto.

Ademais, os novos serviços trarão benefícios expressivos em termos de eficiência energética. Comparativamente, o transporte individual, em média, consome cerca de 3 a 4 vezes mais energia por passageiro por quilômetro percorrido do que o transporte sobre trilhos. A ferrovia, ao transportar grandes volumes de passageiros simultaneamente é mais eficiente por passageiro transportado e os motores elétricos que alimentam os trens são mais eficientes do que os sistemas de combustão, que equipam a grande maioria dos veículos particulares em São Paulo. Isso se explica pela dissipação de energia em calor, característica dos motores a combustão, bem como das perdas associadas ao atrito, devido ao maior número de componentes presente neste tipo de tecnologia.

Assim, a maior oferta de transporte proporcionada pelo TIC Eixo Norte não só oferecerá novas alternativas de transporte eficiente como também contribuirá significativamente para a redução do consumo de energia, promovendo uma gestão mais eficaz dos recursos e alinhando-se aos princípios da eficiência energética e sustentabilidade.

- IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

As ações e obras necessárias para a consecução dos objetivos deste projeto serão conduzidas em estrito cumprimento aos requisitos do licenciamento ambiental estabelecidos pela CETESB, assegurando a conformidade com as normas rigorosas de proteção ambiental aplicadas pelo Estado de São Paulo. O projeto contemplará a adequação e reconstrução dos sistemas de saneamento sempre que necessário e devem garantir a preservação e, quando possível, a melhoria do ambiente natural. A atenção integral a essas premissas reforça o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental, promovendo a melhoria do transporte público que respeita e preserva o ecossistema local.

- GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

O projeto irá contribuir significativamente para a gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica, conservação de solos e nascentes, por meio de uma série de ações e medidas específicas:

Caracterização Hidrográfica e Hidrológica: Será realizado um amplo levantamento das características dos cursos d'água, tanto perenes quanto intermitentes, abrangendo todos os tipos e dimensões, desde rios até pequenos córregos, e incluindo a localização de nascentes e áreas de recarga, bem como os principais mananciais de abastecimento público. Esse mapeamento permitirá uma compreensão abrangente da distribuição e do fluxo de água na área de estudo.

Mapeamento de Nascentes e Áreas Sensíveis: Além da caracterização dos cursos d'água, serão identificadas e mapeadas as nascentes e áreas hidrologicamente sensíveis, como áreas úmidas e alagáveis. Esse mapeamento contribuirá para a proteção dessas áreas cruciais para a conservação dos recursos hídricos e a manutenção do equilíbrio ambiental.

Controle de Cheias e Drenagem: Serão consideradas as infraestruturas de macrodrenagem existentes ou planejadas para o controle de cheias, visando a mitigação de eventuais impactos sobre os recursos hídricos e a segurança das comunidades locais.

Monitoramento da Qualidade da Água: Será estabelecida uma rede amostral para coleta de dados primários sobre a qualidade física, química e biológica das águas superficiais, priorizando os cursos d'água afetados pelo projeto. Essas análises serão realizadas de acordo com métodos internacionalmente aceitos e comparadas com os padrões estabelecidos pela legislação ambiental, garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios.

Por meio dessas medidas, o projeto demonstra um compromisso sólido com a gestão sustentável dos recursos hídricos, buscando não apenas atender às exigências legais, mas também contribuir para a conservação dos ecossistemas aquáticos, a proteção das nascentes e a segurança hídrica das comunidades envolvidas.

- CONSERVAÇÃO E MANEJO DA BIODIVERSIDADE

O projeto seguiu rigorosamente a diretriz socioambiental do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que representam padrões internacionais mais exigentes do que a legislação brasileira, garantindo assim um compromisso sólido com a conservação e manejo da biodiversidade. Um exemplo claro desse compromisso é a comprovação, em até um mês após a emissão da Licença Ambiental de Operação (LO), do depósito no Fundo de Despesa para Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais (FPBRN) do valor complementar relativo à compensação ambiental pela implantação do empreendimento.

Um Programa de Ação e Gestão de Biodiversidade será desenvolvido, incluindo medidas de mitigação e manejo recomendadas com base na hierarquia de mitigação. Esse programa abordará os riscos e impactos identificados para os valores de biodiversidade afetados, garantindo a conservação dos valores prioritários, a manutenção ou melhoria da qualidade dos habitats e a conectividade da paisagem. Durante a fase de construção, serão implementados programas de afugentamento e resgate de fauna, controle de supressão vegetal e restauração da vegetação, entre outras medidas, visando minimizar os impactos sobre a biodiversidade.

- MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

O Governo do Estado de São Paulo mantém-se na vanguarda do desenvolvimento dos melhores contratos de Parceria Público-Privada (PPP) do Brasil, firmando parcerias que trouxeram melhorias contínuas ao ambiente de negócios do país. O estabelecimento de bem-sucedidas parcerias entre o setor público e o privado é muito favorável para novas oportunidades de investimento privado em infraestrutura, estimulando a confiança do mercado no governo brasileiro e contribuindo assim para o crescimento econômico sustentável do país.

Este item vincula-se diretamente às obras das novas estações, locais de integração da vida nas cidades com oportunidades de negócios e geração de benefícios diretos. A concessionária deterá o direito, previsto em contrato, de explorar receitas acessórias e não operacionais. Essas receitas acessórias desempenharão um papel importante na sustentabilidade financeira da concessão, fornecendo incentivos à concessionária para otimizar receitas acessórias por meio de parcerias, eventos e oportunidades de marketing.

Ademais, os terrenos de posse da ferrovia não operacionais que demonstram viabilidade comercial serão explorados pela concessionária para promover a melhoria da saúde financeira da concessão e incrementar o comércio local com oportunidades de exploração de pontos de venda em localidade com alto fluxo de usuários, gerando bons negócios aos comerciantes que se instalarão nas novas estações além de trazer comodidade aos usuários do sistema.

- BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A PPP do TIC EIXO NORTE representa uma oportunidade significativa para a melhoria do ambiente de negócios e o surgimento de novas oportunidades comerciais ao longo do sistema ferroviário. A exploração de empreendimentos associados, seja em terrenos adjacentes ou nas próprias estações, proporcionará um impulso ao desenvolvimento econômico local. Exemplos concretos incluem a exploração do varejo e comércio nas novas estações entre Jundiaí e Campinas, bem como ao longo da própria Linha 7 - Rubi.

Além disso, não se pode desprezar o efeito no entorno da estação. Com base em benchmark internacional, estima-se que a expansão de linhas metroferroviárias tem o potencial de impulsionar significativamente o dinamismo econômico e aquecer a atividade comercial nas proximidades das estações em até 36%, como indicado em um estudo realizado com base na extensão da Linha 1 do metrô de Madri (Roberto Ghidini, 2011). O estudo revela que o número de atividades econômicas nas proximidades de uma das estações saltou de 176 para 239, acompanhado por uma diversificação das atividades, que passou de 43 para 84 ramos distintos, praticamente o dobro.

Esse efeito positivo deriva do aumento no tráfego de pedestres nas imediações das estações, criando um ambiente propício para o surgimento de novos empreendimentos e estimulando o comércio local de diversas maneiras. A proximidade com as estações de torna as áreas comerciais mais visíveis e acessíveis, atraindo um público diversificado em busca de conveniência e opções variadas. Esse influxo de visitantes, por sua vez, fomenta a abertura de novas lojas, restaurantes, cafeterias e serviços, gerando oportunidades para o empreendedorismo e fortalecendo a economia local. Em resumo, a expansão do sistema não apenas aprimora a mobilidade, mas também exerce um impacto positivo e duradouro no desenvolvimento econômico das áreas circundantes.

- GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

As estimativas de geração de empregos para as obras de expansão e modernização do TIC EIXO NORTE se dará através da implantação de obras civis uma vez que a maior parte dos empregos diretos advém destas atividades. Na fase de obras são estimados a geração de 10.552 empregos diretos (gerado diretamente pelas tarefas da fase de construção do Projeto), indiretos (gerados indiretamente na fabricação de materiais e equipamentos fornecidos na construção) e induzidos (consequência do gasto dos salários gerados pelo emprego direto e indireto) considerando que as obras terão duração de 7 anos.

Além dos empregos gerados pelo pacote de investimento, estima-se que a concessionária criará mais de 1000 postos de trabalho para operação, manutenção e administração. Diante dessa demanda, a concessionária promoverá treinamentos específicos para garantir a qualificação adequada da mão de obra. Esse aumento na demanda por profissionais qualificados no setor metroferroviário tem um efeito positivo adicional, gerando oportunidades de capacitação em uma área de atuação relativamente nova, que requer um amadurecimento constante. Essa capacitação não apenas atende às necessidades da concessionária, mas também fortalece o mercado de trabalho e contribui para o desenvolvimento sustentável do setor como um todo.

Há de se ressaltar também os ganhos de acessibilidade proporcionados pela melhoria na prestação dos serviços ferroviários e na integração modal, permitindo o acesso aos polos regionais metropolitanos atendidos, impactando diretamente na produtividade, sobretudo de populações vulneráveis e de baixa renda que vivem nestas regiões. Todos os investimentos a serem realizados resultarão em menor tempo de viagem, facilitando o acesso a emprego, educação e serviços sociais.

- INFRAESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

Um sistema ferroviário, composto por infraestrutura de circulação, estações, sistemas e trens, é considerado uma infraestrutura social devido à sua função essencial de proporcionar acesso e mobilidade a diferentes camadas da sociedade. Ele desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social, ao possibilitar que populações de baixa renda e vulneráveis tenham acesso a oportunidades de trabalho, educação, saúde e lazer, além de facilitar o deslocamento seguro e eficiente dentro das áreas urbanas e suburbanas.

O projeto TIC Eixo Norte tem em seu escopo a reativação com modernização de infraestruturas ferroviárias e a implantação de dois novos serviços ferroviários de alta capacidade entre Campinas e São Paulo, mediante a implementação do serviço TIM (serviço parador, entre Jundiaí e Campinas, com 44 km de extensão) e do serviço Expresso (entre Campinas e Barra Funda, com uma parada intermediária em Jundiaí, em 101 km de extensão), criará nova alternativa de transporte para o atendimento da população dessas Regiões Metropolitanas, melhorando a mobilidade urbana do Estado de São Paulo e diminuindo a emissão de poluentes, já que o transporte ferroviário sobre trilhos elétrico, da forma como será implementado, é exemplo de transporte limpo e sustentável. que beneficiarão diretamente populações de baixa renda e vulneráveis das cidades atendidas. A revitalização dos serviços da Linha 7, que passará a oferecer maior oferta de trens e estações acessíveis, segurança e confiabilidades é um exemplo da utilidade do projeto para a população da região atendida. Essas novas infraestruturas não só melhorarão o acesso ao transporte público para as populações de baixa renda e vulneráveis, mas também proporcionarão oportunidades de desenvolvimento econômico e social em áreas antes carentes de serviços de mobilidade adequados.

De acordo com pesquisa realizada pela CPTM, o sistema atende majoritariamente os extratos sociais de 1 a 3 salários mínimos, que somados representam 58% dos passageiros transportados. No total, 81% dos passageiros utilizam o sistema para ir ao trabalho, o que ressalta o papel social do transporte sobre trilhos. No âmbito da mobilidade sustentável, as intervenções nas estações preveem a disponibilização de bicicletários, paraciclos e suportes, complementando a infraestrutura já existente em algumas estações. Essa iniciativa fomenta o uso de meios de transporte alternativos, assim como promove a inclusão social ao oferecer opções acessíveis de deslocamento para toda a comunidade.

- AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

A PPP do TIC EIXO NORTE possui como obrigação da concessionária a promoção e inclusão de minorias sociais e o comprometimento com a diversidade e a luta contra o preconceito, mediante ações como palestras educativas para futuros agentes de atendimento e segurança (AAS) e capacitação técnica de seus profissionais. Ao proporcionar acesso a uma infraestrutura de transporte inclusiva, comprometida e respeitosa é possível contribuir para uma sociedade mais igualitária e justa.

- POLÍTICAS VOLTADAS PARA JUVENTUDE, GÊNERO E RAÇA

A concessionária o TIC EIXO NORTE deverá levar em consideração, no desempenho de suas atividades, a possibilidade de instituir ações voltadas ao fomento da juventude e da equidade de gênero e raça. Como exemplo, podem-se aventar iniciativas para a formação exclusiva de turmas de Agentes de Atendimento de Segurança composta apenas por mulheres, com o objetivo precípuo de que o corpo de funcionários seja um reflexo da diversidade da sociedade brasileira.

Ademais, práticas devem ser adotadas pela concessionária para a promoção da segurança e conforto das mulheres em seus deslocamentos diários, oferecendo ambiente controlado, com plataformas e trens monitorados, o que reduz significativamente o risco de assédio e comportamentos inadequados. Isso contribui para a autonomia e bem-estar das mulheres, incentivando-as a utilizar o transporte público de forma mais segura e eficiente. Igualmente, os ambientes das estações devem ser acolhedores e contar com funcionários treinados para lidar com situações relacionadas à discriminação racial, de gênero, social ou de qualquer tipo, tornando-se ponto de referência de segurança para a comunidade.

- MELHORIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

O transporte ferroviário suburbano é, por sua própria natureza, um serviço público vital para a mobilidade urbana e o acesso a oportunidades. Independentemente de ser prestado por uma empresa pública ou privada, sua essência permanece como serviço público, devendo atender às necessidades e demandas da população. Nesse contexto, a transferência da atual Linha 7-Rubi, hoje operadas pela CPTM (empresa pública), para uma Parceria Público-Privada (PPP), promoverá melhorias significativas nos processos de prestação de serviços públicos. A PPP trará consigo os investimentos e melhorias necessárias para garantir a segurança operacional, aumentar a capacidade de transporte através da redução do intervalo entre trens, expandir a abrangência territorial e proporcionar melhorias em conforto e regularidade que o Governo do Estado não possui fôlego orçamentário para realizar sozinho. Além disso, um operador privado tem maior flexibilidade para implantar inovações que podem beneficiar os usuários, como tecnologias de informação e comunicação e outros. Ademais, a concessionária deverá atender a padrões elevados de desempenho na prestação do serviço, superando inclusive os indicadores de desempenho atualmente alcançados pela CPTM, operadora pública. Isso só será possível por meio dos investimentos em modernização e inovação trazidos pela PPP, como por exemplo a implementação de novo sistema de sinalização e vedação da faixa de domínio. Assim, a PPP do TIC EIXO NORTE contribuirá de forma significativa para a melhoria dos processos de prestação de serviços públicos, garantindo que os usuários sejam mais bem atendidos e tenham uma experiência de transporte mais eficiente e confortável.

-MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

O eixo de transporte que atenderá e conectará as Regiões Metropolitanas de São Paulo, Jundiaí e Campinas terá papel relevante no atendimento de demandas que procuram serviços especializados, como o atendimento de saúde e a busca por instituições de ensino. Campinas se destaca como centro universitário de primeira linha, contem diversas instituições de ensino renomadas (Unicamp e PUCCamp) e certamente a acessibilidade a estas e outras atividades serão amplamente facilitadas pelo TIC Eixo Norte.

Essa conexão favorecerá também os deslocamentos diários de quem busca trabalho, e a melhoria da qualidade, da oferta, a integração e a expansão dos serviços conectando Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas será também fator de ampliação da cobertura e acessibilidade da população aos serviços de saúde regionais, contribuindo para a promoção da qualidade de vida e bem-estar da população local.

-DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

A PPP do TIC Eixo Norte contribui de forma significativa para o desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica por meio da adoção do padrão europeu ERTMS Nível 2 para a modernização do sistema de sinalização. Essa solução representa um avanço considerável, uma vez que o ERTMS (European Rail Traffic Management System) é reconhecido mundialmente por sua eficiência e segurança na gestão do tráfego ferroviário. Além disso, a implementação desse sistema será associada a um sistema de telecomunicação baseado na tecnologia Tetra, o que representa uma combinação absolutamente inovadora no mundo ferroviário. O Tetra (Terrestrial Trunked Radio) é uma tecnologia de comunicação móvel digital projetada para atender às necessidades específicas de serviços críticos, como o transporte público. Ao adotar essa solução tecnológica avançada, o TIC Eixo Norte promoverá o desenvolvimento e a inovação no setor, colocando o sistema ferroviário da de São Paulo em um patamar globalmente competitivo.

Além de um novo sistema de sinalização, deve-se destacar que a Linha 7-Rubi será totalmente modernizada e terá o intervalo entre trens reduzido, com a implantação e modernização da via permanente, melhoria da acessibilidade e segurança das estações, substituição e reforma de sistema elétrico e rede aérea, além de pátios de manutenção de trens.

-ARRANJOS DE FINANCIAMENTO QUE INCENTIVEM/CONTRIBUAM COM A PARTICIPAÇÃO PRIVADA

A Parceria Público-Privada (PPP) TIC Eixo Norte já representa, por sua própria natureza, uma modalidade de atração de participação e financiamento privado. Ao envolver o setor privado na prestação de serviços públicos, a PPP proporciona uma fonte adicional de recursos e expertise, reduzindo a carga sobre os cofres públicos e promovendo a eficiência na entrega dos serviços. Neste caso específico, a adoção das Garantias de Pagamento do Banco Mundial adiciona um atrativo adicional para investidores privados. O Banco Mundial, uma instituição global com classificação máxima de crédito triplo A, oferece uma garantia de pagamento confiável e segura, o que ajuda a atrair ainda mais investidores globais, fundos de pensão e outras modalidades de financiamento. Essa estrutura de garantias inovadora, nunca antes utilizada no Brasil, não apenas fortalece a credibilidade do projeto, mas também pavimenta uma nova avenida de oportunidades para futuros projetos de infraestrutura no país. Ao contornar as restrições orçamentárias para estruturação de garantias baseadas em fluxos de recebimentos públicos, essa abordagem cria um ambiente mais favorável para o desenvolvimento de projetos que beneficiem e empreguem estratégias semelhantes, impulsionando assim a participação privada em iniciativas de infraestrutura essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país.

POPULAÇÃO BENEFICIADA

A Área de Influência do projeto (direta e indireta) compreende 11 municípios Paulistas, que somam cerca de 15 milhões de moradores, conforme pode ser visto na lista a seguir, com os dados do Censo IBGE 2022:

São Paulo 11.451.245

Caieiras 95.030

Franco da Rocha 144.849

Francisco Morato65.139

Campo Limpo Paulista77.632

Várzea Paulista 115.771

Jundiaí 443.116

Louveira 51.833

Vinhedo 76.663

Valinhos 126.325

Campinas 1.138.309

Ao todo, o território das três Regiões Metropolitanas somam mais de 25 milhões de pessoas, com um nível de atividade de destaque, sendo o mais dinâmico do Brasil, oferecendo serviços especializados de alto nível e cadeias de produção e de consumo que excedem o centro de São Paulo e levam negócios e investimentos de grande monta para as regiões de Jundiaí e Campinas. Contudo, as viagens entre Campinas e São Paulo são absolutamente dependentes dos modos rodoviários e de rodovias já muito congestionadas e sobrecarregadas o que torna os tempos de viagem imprevisíveis.

O TIC Eixo Norte significará uma nova forma de pensar os deslocamentos regionais e o atendimento d demanda de transporte com alternativa limpa, segura e com capacidade inquestionável de reduzir tempos de viagem e assim melhor o acesso a empregos, educação e serviços essenciais. Desse modo, o projeto irá contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região por meio de investimentos em obras de mobilidade, ampliando a malha ferroviária, qualificando e conectando mais pessoas ao transporte de passageiros sobre trilhos metropolitano, melhorando a integração regional e social e aumentando a segurança na locomoção dos cidadãos .

Do ponto de vista da renda, os municípios atendidos pela Linha 7-Rubi contam com mais de 1/3 de sua população empregada renda média menor que 1/2 salário-mínimo per capita. Um terço das viagens realizadas na região são destinadas a empregos no Comércio e em Serviços, com predominância de faixa salarial entre 2,5 salários mínimos. Esses dados evidenciam a importância de políticas públicas direcionadas para promover a ascensão socioeconômica desses segmentos e atenuar as disparidades existentes, multiplicar as externalidades positivas do transporte, como redução do trânsito, diminuição de acidentes e emissões de poluentes, bem como dinamização da atividade econômica.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00
Total:			100.000.000,00		100.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

Governo do Estado de São Paulo / Companhia Paulista de Parcerias (Mutuário), representado pela

Secretaria da Fazenda e Planejamento

O GESP delegou à SEFAZ todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento. Suas responsabilidades são:

Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal e interlocução com as demais partes interessadas;

Propor a lei autorizativa e alterações;

Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício;

Assinar contrato de financiamento em nome do mutuário;

Acompanhar a execução dos projetos financiados;

Orientar pastas responsáveis pelo projeto elegível para financiamento na providência de documentos necessários para instrução do pleito de financiamento.

Secretaria de Parcerias em Investimentos (Órgão Setorial) responsabilidades no âmbito do projeto:

Acompanhar e controlar a utilização dos recursos do financiamento;

Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito;

Formalização de aditivos para execução do empreendimento

Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao TCE e outros organismos de controle sobre o financiamento e a execução do projeto, sob o ponto de vista técnico, ambiental, financeiro, administrativo e demais áreas;

Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais.

Companhia Paulista de Parcerias:

Custodiar as garantias, monitorar adimplemento e gatilhamento de riscos no contrato de PPP

Responder pelos custos administrativos da garantia, bem como do repasse por parte do parceiro privado.

Prestar apoio técnico à SPI na sua função de gerenciar, administrar, e prestar contas sobre o financiamento e a execução do projeto- Prestar informações técnicas sobre a estruturação e execução do projeto para a SPI e a SEFAZ

Procuradoria-Geral do Estado- exerce as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Concedente. Anexo VII - Matriz RACI (TIC Garantia).

ESTRUTURA OPERACIONAL

As garantias serão custodiadas pela CPP, sociedade por ações de capital fechado, controlada pelo GESP e autorizada celebrar contratos de PPP, prestar garantias reais ou fidejussórias, emitir títulos, participar do capital de outras empresas, bem como gerenciar bens e ativos que lhes sejam destinados pela Administração. Além disso, a CPP tem a missão apoiar o Governo do Estado de São Paulo na prospecção , concepção, estruturação, modelagem, implementação e monitoramento de arranjos negociais, e atualmente presta garantias para outras PPPs de mobilidade urbana, como a L 4 Amarela e a L 6 Laranja.

A SPI foi criada em 2023 com foco na atração de mais investimentos e oportunidades de geração de emprego e renda. Considerando tal foco conferido às parcerias com a iniciativa privada, o monitoramento e a fiscalização dos contratos de concessão e PPP do sistema metroferroviário foi incorporada à SPI. Tal atividade é realizada pela Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões (CMCP), órgão que tem como missão executar a fiscalização e controle e subsidiar as decisões relativas aos contratos sob seu monitoramento. Além disso, à CMCP foram delegadas prerrogativas decisórias no que tange a aspectos técnicos dos contratos e do serviço.

A responsabilidade pela prestação dos serviços públicos, inclusive a operação e execução de obras civis previstas, será a SPI, com fiscalização e monitoramento da CMCP, órgão a ela vinculado. A prestação dos serviços públicos ocorrerá através de PPP, pelo Contrato firmado com a concessionária.

Assim, a CMCP acompanhará, monitorará e fiscalizará os serviços concedidos e as obras a serem realizadas pela futura concessionária, tal como já faz nos contratos existentes: L 4 (desde 2010, há 18 anos), 5 e 17 *(desde 2018), 8 e 9 (desde 2021) e especialmente a L 6 - ? Laranja (desde 2013), em fase intensiva de implantação metroviária.

Tal Comissão é composta por quadros especializados e experientes no setor metroferroviário e em regulação. Com quadros compostos por engenheiros, arquitetos, economistas, contabilistas

Tal Comissão é composta por quadros especializados e experientes no setor metroferroviário e em regulação. Com quadros compostos por engenheiros, arquitetos, economistas, contabilistas, advogados e técnicos diversos, totalizando 49 colaboradores trabalhando em 5 áreas, a saber: (i) Coordenação-Geral; (ii) Divisão de Assuntos Regulatórios; (iii) Divisão de Controle Econômico-Financeiro; (iv) Divisão de Investimentos; e (v) Divisão de Operação. Cada uma das divisões possui um colaborador líder, os quais, em conjunto com o Coord. Geral, compõem o colegiado da CMCP.

Por fim, ainda temos como parte interessada no projeto, por ocupar a mesma faixa de domínio da Linha 7, as empresas MRS e Rumo Logística que detém concessão federal do sistema ferroviário da região. versão 2 de Anexo VII

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria de Parcerias em Investimentos - SPI
Representante Oficial:	
Endereço da Sede:	
E-mail Institucional:	
Telefone:	Fax:
CNPJ:	UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 10 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	
P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	100.000.000,00	100.000.000,00	
Total	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		**0,00**	
P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		**0,00**	
P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		**0,00**	
P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		**0,00**	
P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		**0,00**	
P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 7 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		**0,00**	
P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 8 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		**0,00**	

P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 9 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		**0,00**	
P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		0,00	
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 10 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		**0,00**	**100.000.000,00**
P - GARANTIA AO APORTE PÚBLICO, CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS		0,00	100.000.000,00
Total	**100.000.000,00**	**0,00**	**100.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS

Em relação à execução, deve-se observar o disposto no Contrato de Concessão SPI nº 02/2024, assinado em 3/6/2024.

Quanto ao arcabouço do planejamento setorial orçamentário, o projeto integra o Plano Integrado de Transporte Urbano, PITU 2040, que tem como objetivo desenvolver, para um horizonte de 20 anos, a política de mobilidade do Estado de São Paulo para a RMSP. O PITU é o Plano Setorial adotado para o planejamento de mobilidade metropolitana no PPA paulista (Lei Estadual 17.262/2020). Adicionalmente, informamos que o projeto consta no PPA 2024-2027, Lei Estadual nº 17.898/2024 (Anexo III), Objetivo Estratégico 5: Infraestrutura e Mobilidade Urbana Expandidas, para Melhoria da Vida dos Cidadãos e para um Ambiente de Negócios Favorável à Atração de Investimentos; Programa 3935: Desenvolvimento de Parcerias em Investimentos (PPI-SP), Produto 2255 Trem Intercidades TIC Eixo Norte.

Destaca-se que a lei autorizadora para contratação da concessão de garantia ora pleiteada encontra-se em tramitação administrativa junto à área competente para fins de submissão à Assembleia Legislativa.

Por fim, cabe lembrar que o Estado cumpre com o disposto no art. 28 da lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004, ou seja, as despesas de caráter continuado do conjunto de parcerias já contratados no ano anterior, nem nos próximos 10 anos manteve-se menor que 1% da Receita Corrente Líquida, cujo limite legal é de 5%, conforme demonstra RREO de 2º bimestre de 2024.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Há riscos relacionados à própria emissão dos atos legais indicados, notadamente em relação à aprovação dos decisores, e riscos relacionados à execução do próprio projeto, a serem endereçados nos atos a serem emanados.

Considerando haver posição majoritariamente favorável no legislativo estadual à expansão do sistema metroferroviário e à realização de parcerias público-privadas, e à natureza comum de autorização legislativa para financiamento de investimentos, não se vislumbra riscos elevados de não aprovação de tal projeto de lei. Contudo, como ação mitigadora, tal projeto já está em discussão avançada no âmbito do executivo estadual a fim de que possa ser discutido com antecedência na assembleia legislativa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES, RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Como o Contrato de Concessão já foi celebrado em 3/6/2024. Entende-se que o principal risco de contratação já foi superado pelo Estado. Desta forma, a concessionária será responsável, de acordo com os critérios, conceitos e definições realizadas pelo Poder Público, pela contratação dos fornecedores para a realização dos projetos, obras, serviços e contingências. Não há previsão de aumento do quadro de pessoal do Estado para a implementação do projeto, ainda que este haja previsão de geração de empregos pela concessionária e suas fornecedoras tanto na fase de implementação quanto na posterior operação da linha estendida.

O Estado de São Paulo já conta com ampla experiência na contratação, gestão, fiscalização, controle de concessões de transportes, inclusive no acompanhamento de obras de grande vulto. Além das implementações e construções ocorridas diretamente pelo estado ou suas empresas públicas, ressaltamos que, no momento, a CMCP, comissão pertencente à estrutura da Secretaria de Parcerias em Investimentos, já acompanha e fiscaliza a implementação da nova linha 6 do metrô de São Paulo (desde 2013), obra de grande vulto com 15,3 quilômetros de extensão que já tem completude acima de 55%. Anexo XV - Diretrizes para elaboração do plano de gerenciamento de riscos

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O traçado do TIC EIXO NORTE se manteve, sempre que possível, dentro da faixa de domínio existente desde a implantação da ferrovia no século XIX, com aproveitamento da infraestrutura, de modo que as desapropriações previstas foram minimizadas, na sua maioria em decorrência da construção de vias laterais adicionais, incluindo ainda retificações de traçado, afetando uma área total estimada de 354. 000 m², equivalente a aproximadamente 160 bens imóveis, conforme levantamentos preliminares. A consultoria especializada contratada para o desenvolvimento dos estudos elaborou levantamento preliminar resultando num custo total estimado para as desapropriações de R $ 385.809.514,98 de reais, data base 01/12/2022. Para as desocupações dentro da faixa de domínio estima-se um número de 231 edificações (21.000 m²), afetando aproximadamente 281 famílias, cujo reassentamento e indenizações estão avaliados em R$ 35 milhões (data base 01/12/2022). A implementação das desocupações contará com um plano de ação de reassentamento, atendendo requisitos da legislação brasileira e diretrizes do Padrão de Desempenho Social e Ambiental 5 do BID e dos requisitos estabelecidos no Padrão de Desempenho Social e Ambiental (Performance Standard) nº 5 do IFC, que estabelecem os procedimentos aplicáveis às ações de reassentamento involuntário, inclusive no caso de situações de deslocamento físico e econômico, garantindo, assim, que o processo de reassentamento seja conduzido de forma justa e transparente, oferecendo compensações adequadas e oportunidades de melhoria de vida para as comunidades afetadas.

Destaca-se que o risco de desapropriação é compartilhado entre a Concessionária e o Poder Concedente, onde este último assume o risco de atraso a partir de 7 meses de eventual, atraso para o qual a Concessionária não concorreu, e que, por sua vez, esta será a responsável por conduzir o processo. Sob a perspectiva de custo, o Poder Concedente compartilha os custos de desapropriação através de bandas: até 120% é risco da concessionária, entre 120 e 200% as partes compartilham e acima de 200% o Poder Concedente assume integralmente a diferença. Esse tipo de contingência é comum em projetos dessa magnitude e complexidade, e é considerado no planejamento e na elaboração dos contratos de concessão. Anexo IX - Relatório de Desapropriação

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os riscos e impactos ambientais do projeto foram avaliados segundo os padrões socioambientais do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que são um conjunto de diretrizes e critérios amplamente reconhecidos e adotados globalmente para avaliar e gerenciar os riscos e impactos socioambientais de projetos. Esses padrões visam garantir que as atividades de desenvolvimento privado sejam realizadas de maneira responsável, minimizando os danos ao meio ambiente e à sociedade.

Após uma avaliação detalhada, foram identificados os riscos e impactos associados ao projeto, a saber:

Exclusivos da concessionária: (i) Custos socioambientais relacionados às Licenças Ambientais;

(ii) Custos decorrentes da recuperação de passivos ambientais e/ou irregularidades ambientais, constantes dos Anexo XVI - Estudo de Impacto Ambienta EIA e Anexo X - Mapeamento de Passivos Ambientais (Mapeamento de Passivos Ambientais, Medidas de Recuperação e Remediação);

Exclusivo do Poder Concedente:

(iii) Atrasos decorrentes de eventuais descobertas de artefatos históricos, arqueológicos e paleontológicos, inclusive em decorrência de condicionantes, recomendações, determinações ou procedimentos dos órgãos de proteção de patrimônio histórico para as adequações, reformas, reparos ou manutenções nas estações, instalações, edifícios ou bens tombados

Compartilhado entre o Poder Concedente e Concessionária:

(iv) Custos relacionados a descobertas históricas, arqueológicas ou paleontológicas que impliquem a necessidade de resgate, ou condicionantes, recomendações, determinações ou procedimentos dos órgãos de proteção de patrimônio histórico para as adequações, reformas, reparos ou manutenções nas estações, instalações, edifícios ou bens tombados.

Todo o inventário detalhado de potenciais passivos ambientais consta do Anexo XVI - Estudo de Impacto Ambienta EIA acima citado, evidenciando o compromisso com a transparência e a gestão responsável dos riscos e impactos identificados. Essas análises são fundamentais para garantir que o projeto seja implementado de forma sustentável, minimizando seus efeitos adversos sobre o meio ambiente e a comunidade local. Assim, os elevados Padrões do BID que ensejam em minuciosa identificação de sensibilidades e riscos ambientais, tem como objetivo final a mitigação de riscos e o estabelecimento de medidas de prevenção em conformidade com a legislação vigente ou em alguns casos até mais exigentes. Tais informações contemplam a definição de cláusulas contratuais na concessão, além auxiliar na elaboração de seus anexos.

O Poder Concedente, por meio da CPTM, providenciou, com consultoria especializada, a elaboração do EIA-RIMA para o licenciamento ambiental visando obtenção da Licença Prévia do projeto do TIC Eixo Norte e do projeto de segregação do transporte de Carga da MRS denominado Segregação Noroeste, tendo vista que os projetos ocupam a mesma faixa territorial entre Barra Funda e Campinas, o que ensejou a unificação do processo de licenciamento junto a CETESB, com anuência do IBAMA. Anexo XIII - Diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas em obras lineares

Atualmente o EIA-RIMA encontra-se concluído, tendo sido protocolado na CETESB, e em fase final de atendimento a requisições de informações complementares com previsão de emissão da licença prévia para o mês de setembro de 2024. Anexo XII - Conteúdo do RIMA. Desde a elaboração dos estudos técnicos, o GESP avançou na elaboração de EIA/RIMA específico para obtenção de LP para todo o empreendimento, cuja expedição está prevista para o 2º semestre deste ano de 2024. Por obrigação contratual, a concessionária deverá obter a Licença de Instalação em até 25 meses da assinatura do contrato, pois a LI é condicionante para o início das obras.

A Concessionária será responsável por realizar as medidas necessárias para cumprimento das condicionantes constantes da Licença Prévia, tais como: plantio compensatório, instalação de vedação de faixa de domínio, barreiras acústicas ou sistemas de amortecimento de vibração e ruido, exclusivamente quanto ao transporte de passageiro, custeando as medidas necessárias até o limite de R$ 36.775.115 ,34 (data base 01/12/2022), cabendo ao Poder Concedente ressarcir eventuais valores excedentes que superem o referido limite.

É obrigação da Concessionária a obtenção da licença de instalação para execução das obras e da licença de operação para o Serviço do TIM e do TIC, bem como eventual regularização da licença de operação da linha 7. Hoje a licença de operação da Linha 7 tem vigência até 29/07/2027 e será transferida à concessionária no final da Fase Pré-operacional.

Nos termos do EIA/RIMA elaborado, as avaliações dos impactos ambientais potenciais constam Capítulo 9 e a análise geral consolidada destes impactos consta do Capítulo 12.0 (Prognóstico Ambiental) por meio do qual demonstram que o arcabouço de programas e medidas proposto terá o efeito de neutralizar parte significativa dos aspectos potencialmente negativos do projeto, de maneira que, a médio ou longo prazo, os impactos globais resultantes sobre todos os componentes ambientais afetados sejam muito reduzidos. Esses dois Capítulos constam do Anexo XVII - Prognóstico da Qualidade Ambiental Futura

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Foram identificados impactos potenciais sobre as atividades socioeconomica na avalição de custo benefício do Projeto que demonstrou significativa atratividade econômica, notadamente no aspecto quantitativo com (i) geração de empregos diretos e indiretos durante a fase de construção com mais de 10.500 empregos diretos (sem prescindir de considerar os gerados indiretamente na fabricação de materiais e equipamentos fornecidos na construção e induzidos por consequência do gasto dos salários gerados pelo emprego direto e indireto); (ii) Redução de tempo de viagem / deslocamento, (iii) 12% de redução de acidentes; (iv) 20% de aumento de excedente do consumidor e no aspecto qualitativo, ficou demonstrado (v) Satisfação da população usuária do transporte e (vi) Maior qualidade de vida em função da redução do tempo de deslocamento.

No que se refere aos riscos a avaliação de custo e benefício registou como principais: (i) Risco de projeto e construção; (ii) Risco de construção de obras subterrâneas; (iii) Risco de construção de obras de passagem; (iv) Risco de interface em obras; (v) Risco de interferência da construção na operação de serviços existentes; (vi) Risco da entrega material rodante operacional; (vii) Risco partida inicial do material rodante; (viii) Risco de obtenção de licencias ambientais no prazo previsto; (ix) Risco de desapropriações e reassentamentos; e (x) Risco de operação e manutenção

O Capítulo 9 do EIA-RIMA (Anexo XVII) discorre sobre os impactos positivos e negativos decorrentes da implantação do projeto, dentre os quais, no âmbito social, destacam-se:

Melhoria da acessibilidade e ampliação da oferta do modal ferroviário;

Redução dos tempos de viagem de passageiro;

Necessidade de baldeação para passageiros da Linha 7 e Linha 10;

Redução dos riscos de acidentes ferroviários;

Ordenamento dos fluxos transversais de pedestres e veículos;

Geração de empregos diretos e indiretos durante as obras;

Geração de empregos diretos e indiretos na fase de operação;

Aumento da massa de salários;

Descentralização da oferta de empregos;

Melhoria das condições para movimentos pendulares de trabalhadores;

Geração de expectativas na população;

Aumento dos tempos de viagens ferroviárias durante a construção;

Alteração de locais de moradia da população socialmente vulnerável e não vulnerável;

Alterações nas relações sociais nas áreas afetadas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

No contexto do reassentamento, foram identificados impactos associados à aquisição de terra e reassentamento. Esses impactos estão relacionados ao Deslocamento Físico e Econômico de residências, comércios, equipamentos sociais, atividades de subsistência e população vulnerável, incluindo ocupações irregulares e aglomerados subnormais.

O projeto de expansão requer a aquisição de terras ao longo das fases de planejamento, construção e operação, devido à instalação de estruturas em linha. Isso pode resultar no deslocamento involuntário, tanto físico quanto econômico, de residências, comércios e equipamentos sociais.

Para atender aos requisitos da legislação brasileira e dos padrões do BID, a concessionária implementará uma série de medidas. Isso inclui a realização de estudos de alternativas locacionais para evitar ou minimizar os riscos e impactos associados ao deslocamento físico e econômico.

Nos casos em que a intervenção for indispensável, serão adaptadas soluções de engenharia e design de projeto para mitigar os deslocamentos, considerando as áreas e edificações circundantes.

Além disso, serão desenvolvidos e implementados Planos de Ação de Reassentamento (PAR) e/ou Programas de Restauração de Meios de Subsistência (PRMS) para compensar os impactos causados pela aquisição de terras. Programas de comunicação social e engajamento com as partes interessadas serão estabelecidos, juntamente com a monitorização dos registros do Mecanismo de Queixas e Reclamações (MQR) e a auditoria periódica dos PAR/PRMS. Essas medidas visam garantir que o reassentamento seja conduzido de forma justa e transparente, minimizando os impactos negativos sobre as comunidades afetadas. Anexo XIV - Diretrizes para elaboração de plano de ação de reassentamento. Vale reforçar que a estruturação do projeto é de 2023 e portanto devidamente atualizadas. Além disso, a execução do contrato de concessão começou agora em jun/24. Os cadastros das famílias é uma das obrigações da concessionária e será realizado conforme os prazos dispostos no contrato de concessão.

Quanto as áreas, importante mencionar que foi celebrado um Acordo de Cooperação Técnica entre o GESP e MINFRA para disciplinar, entre outras coisas, as áreas pleiteadas para viabilizar a implantação dos empreendimentos, dado que envolve concessão federal (TIC Eixo Norte e Segregação de cargas MRS). Anexo XIX - ACT GESP MINFRA

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN